

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT
NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04/2025/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

THÔNG TƯ**Quy định về quản lý rủi ro trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại tổ chức tín dụng**

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động của tổ chức tín dụng;

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về bảo đảm an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định về quản lý rủi ro trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại tổ chức tín dụng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Hệ thống trí tuệ nhân tạo (hệ thống AI)** là hệ thống dựa trên máy học hoặc mô hình thống kê có khả năng đưa ra dự báo, khuyến nghị hoặc quyết định ảnh hưởng đến khách hàng.
- Con người ra quyết định cuối cùng (human-in-the-loop)** là cơ chế trong đó cán bộ có thẩm quyền xem xét, phê duyệt lại kết quả do hệ thống AI đề xuất trước khi áp dụng.
- Mô hình rủi ro cao** là mô hình AI ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi tài chính hoặc khả năng tiếp cận dịch vụ của khách hàng.

Điều 3. Phân loại mức độ rủi ro của hệ thống AI

Mức rủi ro	Ví dụ ứng dụng	Yêu cầu kiểm soát
Không chấp nhận	Chăm điểm công dân, thao túng hành vi	Nghiêm cấm sử dụng
Cao	Chăm điểm tín dụng, phê duyệt khoản vay	Human-in-the-loop + hồ sơ mô hình
Trung bình	Chatbot CSKH, gợi ý sản phẩm	Giám sát, cảnh báo cho khách hàng
Thấp	Lọc thư rác, phân loại tài liệu nội bộ	Kiểm soát tối thiểu

Điều 4. Các ứng dụng AI bị nghiêm cấm

Tổ chức tín dụng không được triển khai các ứng dụng AI sau đây:

- Hệ thống chấm điểm, xếp hạng công dân dựa trên hành vi xã hội;
- Ra quyết định cấp hoặc từ chối tín dụng hoàn toàn tự động, không có con người xem xét;
- Nhận diện cảm xúc để làm căn cứ tuyển dụng hoặc quyết định tín dụng;
- Khai thác điểm yếu của nhóm khách hàng dễ tổn thương;
- Sử dụng dữ liệu sinh trắc học của khách hàng cho mục đích ngoài xác thực khi chưa có đồng ý.

Điều 5. Nguyên tắc minh bạch và giải trình

Tổ chức tín dụng phải bảo đảm khả năng giải thích được đối với kết quả của hệ thống AI ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của khách hàng, và lưu vết đầy đủ dữ liệu đầu vào, phiên bản mô hình đã sử dụng.

Điều 6. Trách nhiệm quản trị AI

Tổ chức tín dụng thành lập bộ phận hoặc phân công đầu mối chịu trách nhiệm quản trị rủi ro AI, độc lập với bộ phận phát triển mô hình.

Điều 7. Kiểm soát đối với quyết định tín dụng

Mọi **quyết định từ chối hoặc hạn chế cấp tín dụng** do hệ thống AI đề xuất phải được **cán bộ có thẩm quyền phê duyệt lại** theo cơ chế human-in-the-loop trước khi thông báo cho khách hàng.

Điều 9. Sử dụng dữ liệu để huấn luyện mô hình

1. Tổ chức tín dụng **không được sử dụng dữ liệu cá nhân của khách hàng để huấn luyện mô hình AI khi chưa được sự đồng ý** của chủ thể dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 88/2024/NĐ-CP.
2. Trường hợp sử dụng dữ liệu đã được ẩn danh hoặc phi định danh để huấn luyện mô hình, tổ chức tín dụng phải đánh giá và **lưu hồ sơ chứng minh dữ liệu không còn khả năng xác định lại chủ thể dữ liệu**.

Điều 10. Hồ sơ mô hình AI

Đối với mỗi mô hình AI rủi ro cao, tổ chức tín dụng phải lập và lưu hồ sơ gồm:

- Mục đích và phạm vi sử dụng của mô hình;
- Nguồn gốc, phạm vi dữ liệu huấn luyện và cơ sở pháp lý sử dụng dữ liệu;
- Chỉ số hiệu năng và ngưỡng chấp nhận;
- Kết quả đánh giá thiên lệch (bias) đối với các nhóm khách hàng;
- Phiên bản mô hình, ngày phê duyệt và người phê duyệt.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày **01 tháng 6 năm 2025**.

Nơi nhận:

- Các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Lưu: VT, CNTT;

KT. THỐNG ĐỐC PHÓ THỐNG ĐỐC
(mô phỏng)

Trần Thị B